**SENTENÇA**

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0807928-35.2024.8.15.0001
REPRESENTANTE: JESSICA DANTAS ALVESAUTOR: D. D. B.
REU: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Visto etc.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por DAVI DANTAS BALLAI, neste ato representado por sua genitora JÉSSICA DANTAS ALVES, em face da UNIMED CAMPINA GRANDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Alega, em síntese, que tem 4 (quatro) meses de vida e foi diagnosticado com assimetria craniana do tipo "braquicefalia (CID 10 – Q67-4,) em grau muito severo (CI:98,89% e CVAI: 1.36%)", necessitando, urgentemente, de tratamento com órtese craniana, indicada para correção da assimetria.

Aduz, ainda, que o médico solicitou, com urgência, a utilização da órtese craniana tipo "TALEE", que é registrada na ANVISA sob o nº 8223914, fornecida no Brasil pelo Instituto Skulp Serviços de Saúde Ltda, cujo valor é de R$ 15.600,00. Entretanto, afirma que, mesmo com toda a documentação providenciada, a promovida informou que a solicitação de órtese não é coberta pelo plano, pois trata-se de procedimento não ligado a ato cirúrgico não possuindo cobertura, conforme rol da Agência Nacional de Saúde.

Requereu, em sede de antecipação de tutela, que a demandada autorizasse e arcasse com todos os custos necessários à realização do tratamento (ÓRTESE CRANIANA E SESSÕES DE FISIOTERAPIA) prescrito em favor do autor, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da tutela.

Tutela de urgência indeferida.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Em seu julgamento, o pleito do agravante foi deferido devendo o promovido fornecer a órtese tal como prevista no laudo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a citação, a promovida apresentou contestação.

Intimada para apresentar impugnação à peça defensiva apresentada, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Parecer do Ministério Público apresentado.

Em seguida, os autos foram conclusos.

**É o breve relatório.**

**Passo a decidir.**

**DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO**

Dispõe o CPC, em seu artigo 355, inciso I, que é permitido ao Julgador apreciar antecipadamente o mérito, através de sentença com resolução de mérito, quando julgar desnecessária a produção de novas provas.

Desta feita, considerando que a causa já se encontra madura o suficiente para ser julgada, bem como em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, é imperativo julgar antecipadamente o feito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

**DO MÉRITO**

A parte autora pretende, com a presente ação, o custeio pelo plano de saúde demandado, do tratamento através de órtese craniana, bem como sessões de fisioterapia, para fins de tratar um quadro grave de braquicefalia (CID 10 – Q67-4).

Constata-se, pela análise dos autos, que a relação jurídica existente entre as partes traduz-se em relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, posto tratar-se de relação atinente ao mercado de prestação de serviços médico-hospitalares, conforme estabelece o enunciado sumular nº 608 do Superior Tribunal de Justiça:

> "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Pois bem.

Compulsando-se os autos, verifico a presença de laudo médico comprovando que o promovente necessita do mencionado tratamento, em razão do quadro SEVERO DE BRANQUICEFALIA, com o fim de evitar danos futuros irreversíveis para saúde da criança.

Dessa forma, restou incontroverso o quadro de saúde apresentado pelo (a) autor(a), onde o risco de agravamento da enfermidade é considerado urgente ou emergente, sendo obrigatória a cobertura.

Apesar disso, a promovida negou a cobertura do referido tratamento, ao argumento de que o procedimento não tem cobertura contratual nem legal, não sendo aceito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que também já se posicionou quanto à possibilidade de mitigação do rol de procedimentos da ANS:

> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CARACTERIZADA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. DEVER DE CUSTEIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
>
> [...]
>
> 2. Ação de obrigação de fazer visando a cobertura de órtese craniana para tratamento de tumor ósseo. 3. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia (REsp n. 1.731.762/GO, 3ª Turma, DJe de 28/5/2018). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2478672 SP 2023/0335766-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).
>
> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. 'É abusiva a cláusula que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes' (AgRg no AREsp 590.457/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, Dje 17/03/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1074241/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017

Frise-se que o tratamento em questão (uso de órtese) é uma técnica utilizada em hipótese de acometimento por braquicefalia assimétrica muito severa (CID10 Q67.3), com o fim substitutivo à cirurgia, que poderia ser adotada para corrigir o quadro clínico. Assim, se uma órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeada pelo plano de saúde, o mesmo raciocínio deve ser aplicado a órtese que substitui o procedimento cirúrgico, dada a sua eficácia equivalente.

A alegação da defesa, de que o procedimento acima mencionado não consta do rol de coberturas obrigatórias estabelecido pela ANS não merece guarida, pois o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de maneira que a operadora deve arcar com os procedimentos necessários e urgentes indicados pelo médico, que se mostrem eficientes à cura.

Destaco que, recentemente, foi sancionado o projeto de lei que acaba com a taxatividade do rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A norma tornou a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde.

Dessa forma, é atribuição dos médicos a competência para decidir sobre o tratamento adequado aos usuários dos respectivos contratos de prestação de serviços médico-hospitalares. O médico, o qual assiste a promovente, alegou que o paciente necessita da órtese para evitar problemas irreversíveis na sua saúde, solicitando, assim, o procedimento que achou mais pertinente ao caso.

Ademais, *in casu,* se o regulamento da UNIMED prevê cobertura para tratamento da enfermidade que acomete o promovente, todos os procedimentos necessários ao controle da doença devem, de igual modo, ser cobertos.

Mister que se acaso "eventualmente" o contrato entabulado entre as partes vede expressamente a cobertura para o tratamento solicitado, tendo como justificativa que "o procedimento não está previsto pela ANS", esta situação não é suficiente para a negativa da autorização solicitada, pois o tratamento a ser dado é o adequado à enfermidade que a parte possui.

Ora, a interpretação restritiva constitui vantagem exagerada, pondo em risco à saúde do usuário do plano por se tratar de atendimento necessário e urgente, tornando eventual cláusula excludente e limitativa, fere o princípio da boa-fé objetiva dos contratos, como disciplina o art. 422, do Código Civil.

E não se venha alegar o exercício regular de um direito contratual ou violação ao princípio *pacta sunt servanda*, visto que se trata de conduta manifestamente abusiva, que subverte bruscamente a ordem valorativa dos bens juridicamente tuteláveis, em detrimento da vida, bem de inestimável valor, cuja proteção foi ostensivamente chancelada por nossa Carta Magna (arts. 5º, *caput*, e 196 da CRFB). Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO NECESSÁRIO AO PROCEDIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. CDC. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INFRINGÊNCIA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL. - **Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual o tratamento mais adequado à doença do paciente, que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à seguradora do plano de saúde qualquer ingerência nesse sentido.** - Garantir-se a realização de cirurgia, sem assegurar-lhe o acessório obrigatório e indissociável ao procedimento cirúrgico solicitado pelo médico especialista corresponde, na prática, à própria negativa de cobertura. - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, concluindo que a constituição dos planos, sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos* (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00004194620148152003, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 10-09-2019)

Logo, reconheço o dever da promovida na obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento do promovente, exatamente, nos termos do laudo médico acostado aos autos, independentemente de qualquer ônus para a parte requerente.

**DISPOSITIVO**

Ante o exposto e sem maiores digressões, **confirmo a tutela de urgência, anteriormente, deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito**, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para **CONDENAR** a **UNIMED** na obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento requerido na inicial, determinando o fornecimento da órtese craniana, nos estritos termos descritos no laudo médico, bem como de sessões de fisioterapia, arcando com os procedimentos inerentes a este, independentemente de qualquer ônus ao requerente.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no valor de 15%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em caso de recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões, no prazo de 15 dias, após, remetam-se ao Tribunal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
05/09/2025 07:35:52
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 122635815

25090507355201300000111

IMPRIMIR GERAR PDF